



Manual de Implementación Rápida para Pymes

Guía paso a paso en lenguaje claro para dueños, gerentes, administradores y contadores de empresas en Chile. Cómo ordenar la documentación de tu empresa ante la Dirección del Trabajo (DT), aplicar la **Ley Karin (Ley 21.643)** y la **Ley de 40 Horas (42 horas desde abril de 2026)** con modelos listos para completar.

Mensaje de Tranquilidad al Empleador: Al descomprimir el kit encontrarás 21 documentos organizados en 4 carpetas. **No te asustes por la cantidad de archivos:** tu empresa NO debe firmar todos los documentos. El kit es modular: toda pyme firma la base obligatoria (Ley Karin) y únicamente los 2 o 3 anexos específicos de su horario y rubro. En menos de 15 minutos sabrás exactamente cuáles son.

1. La Ruta Crítica de Implementación en 3 Fases

1 Día 1: Módulo Base Ley Karin

Obligatorio para todas las empresas en Chile, desde 1 trabajador. Imprime el **Protocolo (Doc 01)** y haz firmar el **Comprobante Individual (Doc 05)** a cada dependiente.

Prioridad Inmediata

2 Semana 1: Anexo 40 Horas

Aplica la reducción legal de 42 horas para 2026. Selecciona el **Doc 06** si trabajas de lunes a viernes (5x2) o el **Doc 07** si atiendes sábado (6x1). Prohibido bajar sueldos.

Registro: 15 días

3 Semana 2: Carpeta y Rubro

Incorpora las cláusulas de tu giro (propinas en comercio, teletrabajo en oficinas o viáticos en terreno) y audita tu archivador con el **Checklist Preventivo DT (Doc 18)**.

Carpeta al día

2. Multas Asociadas a Cada Obligación (Referencial)

OBLIGACIÓN NORMATIVA	NORMA LEGAL	INFRACCIÓN TÍPICA DETECTADA	MULTA (ART. 506 CT)
Protocolo Ley Karin	Ley 21.643 / DS 44	No contar con protocolo formal o no acreditar entrega a trabajadores.	1 a 60 UTM según tamaño
Reducción Jornada 42h	Ley 21.561 / Art. 11 CT	No escriturar el anexo o rebajar remuneraciones arbitrariamente.	1 a 60 UTM según tamaño
Propinas en Comercio	Art. 64 Código Trabajo	Descontar comisiones, distribuir las propinas o pagarlas después de 7 días hábiles.	1 a 60 UTM según tamaño
Registro Electrónico Mi DT	Art. 9 y 9 bis Código Trabajo	No escriturar el contrato o no registrarlo en Mi DT dentro de 15 días.	1 a 5 UTM (contrato no escriturado)

Rangos del Art. 506: micro empresa 1 a 5 UTM, pequeña 1 a 10 UTM, mediana 2 a 40 UTM y grande 3 a 60 UTM. En una fiscalización presencial, un contrato no escriturado o un protocolo no difundido se constata en el acto: mantener las carpetas firmadas reduce el riesgo de multa.



¿Qué Documentos Debe Firmar Mi Empresa?

Utiliza esta matriz de autodiagnóstico para identificar en 30 segundos los archivos exactos que corresponden a tu rubro. No pierdas tiempo revisando documentos que no necesitas.

TU GIRO O SITUACIÓN LABORAL	ARCHIVOS EXACTOS QUE DEBES USAR	INSTRUCCIÓN OPERATIVA Y QUÉ HACER
OBLIGATORIO GENERAL Toda Empresa en Chile (Desde 1 trabajador, cualquier rubro)	Docs 01, 02, 03, 04, 05 y 05B Carpeta 01: Base Ley Karin	Obligatorio por ley. Imprime el Doc 01 para consulta de la empresa, haz firmar el Doc 05 a cada dependiente y realiza la charla de difusión registrando firmas en el Doc 05B .
RAMA COMERCIO Locales, Tiendas, Retail y Gastronomía (Jornada 6x1 de Lunes a Sábado)	Doc 07: Anexo 42h Comercio Doc 10: Cláusula Propinas Art. 64 Doc 11: Karin Violencia Clientes Doc 12: Turnos y Domingos Art. 38	Firma el Doc 07 pactando la salida anticipada el sábado o 7h diarias. Si tienes garzones o cajeros, firma el Doc 10 (propinas íntegras, sin descuentos) y el Doc 11 ante agresiones de terceros.
RAMA OFICINAS Servicios, Agencias, Software y Consultoría (Jornada 5x2 de Lunes a Viernes)	Doc 06: Anexo 42h Salida Viernes Doc 13: Pacto Teletrabajo Ley 21.220 Doc 14: Desconexión Digital 12h Doc 15: Herramientas e Internet Art. 41	Firma el Doc 06 con salida anticipada el viernes (42 horas). Si tu equipo realiza trabajo remoto o híbrido, firma los Docs 13, 14 y 15 ; la desconexión de 12 horas continuas es obligatoria para teletrabajadores que distribuyen libremente su horario.
RAMA TERRENO Transporte, Distribución, Faenas y Bodegas (Turnos rotativos o personal móvil)	Doc 08: Anexo 42h Homogéneo Doc 16: Asistencia GPS / Móvil DT Doc 17: Viáticos y Movilización Art. 41	Aplica el Doc 08 para ciclos de turnos continuos. Si tienes choferes o técnicos en ruta, el Doc 16 regula el marcaje móvil (Res. Exenta N° 38/2024 DT) y el Doc 17 documenta los viáticos no imponibles.
CASO ARTÍCULO 22 Personal sin Fiscalización (Cargos afectados por Ley 40 Horas)	Doc 09: Fin de Art. 22 e incorporación a Jornada Fiscalizada	El Art. 22 inciso 2° solo excluye de jornada a gerentes, administradores, apoderados con facultades de administración y a quienes trabajan sin fiscalización superior inmediata. Si tienes vendedores o jefes medios que en los hechos cumplen horario, firma el Doc 09 para pasarlos a jornada de 42 horas con registro de asistencia.

Si eres Contador o Asesor Laboral: Este kit te permite ordenar la documentación de tu cartera de clientes pyme. Solo debes abrir la carpeta del giro del cliente, reemplazar los datos de la razón social y emitir los anexos correspondientes, para mantener la documentación al día ante la DT.



Cómo Editar los Modelos en Word en 5 Minutos

Todos los archivos fueron creados en formato **Word (.docx)** **totalmente editable**. Los campos que debes completar van entre corchetes y resaltados en amarillo. Solo usa el comando **Ctrl + L** en Word para reemplazarlos masivamente.

CAMPOS DE LA EMPRESA:

- [NOMBRE O RAZÓN SOCIAL]: Nombre legal o fantasía.
- [RUT EMPRESA]: RUT tributario con guion y dígito.
- [REPRESENTANTE LEGAL]: Nombre del firmante.
- [DOMICILIO COMERCIAL]: Dirección, comuna y ciudad.

CAMPOS DEL TRABAJADOR:

- [NOMBRE COMPLETO TRABAJADOR]: Según cédula.
- [RUT TRABAJADOR]: Cédula de identidad.
- [CARGO / FUNCIÓN]: Puesto de trabajo pactado.
- [FECHA]: Fecha de suscripción del anexo.

3. Radiografía de los 4 Instrumentos Más Críticos

A. Protocolo Integral Ley Karin (Doc 01) y Comprobante (Doc 05)

El **Doc 01** es el protocolo de prevención que exige la Ley Karin (Art. 211-A del Código del Trabajo). No necesitas cambiarle casi nada: viene listo con las definiciones legales de acoso sexual, acoso laboral y violencia en el trabajo. Lo realmente indispensable es el **Doc 05 (Comprobante de Entrega)**: imprímelo y haz que cada trabajador escriba su nombre, RUT, firma y fecha. Guárdalo en su carpeta física. Es la forma más simple de acreditar la entrega del protocolo ante un fiscalizador.

B. Procedimiento Rápido ante una Denuncia Ley Karin (Docs 03 y 04)

Si un dependiente formula una denuncia por acoso o violencia (mediante el **Doc 03**), debes adoptar **de inmediato** las medidas del **Doc 04 (Acta de Medidas de Resguardo)** y, dentro de **3 días hábiles**, decidir si investigas tú (máximo 30 días hábiles) o derivas la denuncia a la Inspección del Trabajo. Estas medidas pueden ser: separar físicamente los puestos de trabajo, cambiar de turno o pactar teletrabajo provisional mientras se investiga. No sancionar inmediatamente: primero proteger.

C. Anexos de Reducción Ley 40 Horas (Hito 42h en 2026 - Docs 06 y 07)

A contar del 26 de abril de 2026, la jornada legal baja obligatoriamente de 44 a 42 horas. El modelo **Doc 06** formaliza 8,5 horas de lunes a jueves y salida anticipada el viernes (ej.: de 08:30 a 17:30 hrs). El modelo **Doc 07** para locales comerciales permite fijar turnos de 7 horas de lunes a sábado o salida temprana el sábado. Regla inquebrantable: El sueldo base pactado y las asignaciones se mantienen exactamente iguales.

D. Cláusula de Propinas sin Descuentos (Doc 10 - Para Restaurantes y Tiendas)

El Artículo 64 del Código del Trabajo prohíbe que el empleador haga descuentos de cualquier naturaleza sobre las propinas (incluidas las comisiones de las máquinas de tarjetas) y que las distribuya: su reparto corresponde a los trabajadores. El **Doc 10** deja por escrito estas reglas y el plazo de pago de las propinas con tarjeta, que no puede exceder de 7 días hábiles desde que se recibieron.



Cómo Registrar los Documentos en el Portal Mi DT

El Código del Trabajo exige registrar los contratos en el portal Mi DT de la Dirección del Trabajo dentro de 15 días desde su celebración (Art. 9 bis). Te recomendamos registrar también los anexos. Sigue estos 4 pasos.

1 Paso 1: Ingreso al Portal Mi DT

Accede a www.direcciondeltrabajo.cl y pulsa en "Mi DT". Inicia sesión con la **ClaveÚnica** del Representante Legal o del administrador facultado en el portal Registro de Empresas y Sociedades.

2 Paso 2: Menú Registro Electrónico Laboral (REL)

En la barra superior selecciona el perfil de tu empresa. En el menú lateral izquierdo ingresa a: "Registro Electrónico Laboral (REL)" → "Contratos de Trabajo y Anexos".

3 Paso 3: Carga del Anexo de Jornada 42 Horas

Busca al trabajador por su RUT y registra el anexo o la modificación del contrato con la nueva jornada de **42 horas semanales** y los días pactados. Te recomendamos hacerlo dentro de **15 días** desde la firma del anexo, igual que el contrato.

4 Paso 4: Carga del Protocolo Ley Karin en Reglamento Interno

Si tu empresa tiene 10 o más trabajadores permanentes, incorpora el **Doc 01** a tu Reglamento Interno y remite copia a la DT y al Ministerio de Salud dentro de 5 días desde su vigencia (Art. 153 CT). Si tienes menos de 10, entrega el protocolo por escrito a cada trabajador al contratarlo (Art. 154 bis CT) y guarda el comprobante (Doc 05).

Preguntas Frecuentes ante Dudas con la DT

¿Qué ocurre si un trabajador se niega a firmar el Anexo de 40 Horas?

La jornada de 42 horas rige por ley desde el 26 de abril de 2026, aunque el trabajador no firme el anexo, y no puede rebajar su remuneración. Si se niega a firmar, deja constancia escrita de la entrega del anexo y aplica la jornada legal; si hay desacuerdo sobre la nueva distribución de horarios, consulta en la Inspección del Trabajo.

¿Qué hacer si un fiscalizador de la DT llega a mi local u oficina de sorpresa?

Mantén la calma. Pídele que exhiba su credencial, ofrece un lugar tranquilo para revisar los documentos y presenta el archivador de la Carpeta de Personal revisada con el **Checklist del Doc 18**. Si te solicita algún antecedente que no está en el local, pide que se fije una fecha para presentarlo en la Inspección y que quede constancia.



Checklist Preventivo de Inspección DT: 10 Puntos

Imprime esta hoja y revisa la carpeta de cada trabajador en tu archivador físico. Si marcas con un visto bueno (✓) las 10 casillas, tendrás en orden la **documentación base que suele revisar** la Inspección del Trabajo.

- ☐ **1. Protocolo Integral Ley Karin Vigente (Doc 01):** Documento adaptado a la empresa y disponible para consulta de los dependientes.
- ☐ **2. Comprobante de Entrega de Protocolo Karin (Doc 05):** Firmado en original por todos los dependientes y archivado en su carpeta física.
- ☐ **3. Acta de Difusión y Capacitación Ley Karin (Doc 05B):** Registro firmado que acredita la realización de charla informativa sobre violencia y acoso.
- ☐ **4. Anexo de Jornada 42 Horas Firmado (Docs 06, 07 u 08):** Suscrito en duplicado por ambas partes, manteniendo intactas las remuneraciones.
- ☐ **5. Carga en Portal Mi DT Acreditada:** Contrato registrado en Mi DT dentro de 15 días (Art. 9 bis) y anexo registrado.
- ☐ **6. Cláusula Sectorial Específica Vigente:** Propinas (Doc 10), Teletrabajo (Doc 13) o Control Asistencia GPS faena (Doc 16) según corresponda.
- ☐ **7. Sistema de Control de Asistencia al Día:** Libro foliado al día o sistema electrónico que cumpla la Res. Exenta N° 38/2024 DT, con alternativa no biométrica.
- ☐ **8. Liquidaciones de Remuneración Foliadas:** Firmadas mensualmente por el trabajador o con comprobante de transferencia bancaria respaldado.
- ☐ **9. Contratos Individuales de Trabajo Escriturados:** Firmados dentro de los primeros 15 días de servicio con todas las cláusulas mínimas del Art. 10 CT.
- ☐ **10. Registro de Entrega de EPP y Reglamento Interno:** Comprobante de elementos de protección personal (si aplica) y copia del reglamento interno.

ACTA DE AUDITORÍA Y CONTROL PREVENTIVO INTERNO:

Empresa / Razón Social: _____

RUT Empresa: _____

Dotación Total de Dependientes: _____ trabajadores

Revisado por: _____

Cargo o Función: _____

Fecha de Auditoría: ____ / ____ / 2026 Firma: _____

Alcance de estos modelos (Versión 2026.10, octubre de 2026): Las minutas y modelos incluidos en este kit corresponden a formatos referenciales estandarizados basados en el Código del Trabajo chileno, Ley N° 21.643 (Ley Karin), Ley N° 21.561 (Ley 40 Horas), Decreto Supremo N° 44 del Mintrab y circulares públicas de la Dirección del Trabajo y la SUSESO. La entrega de estos modelos tiene fines informativos y de estandarización técnica preventiva y no constituye asesoría letrada en juicio, actividad reservada por la ley chilena a abogados habilitados. Si tu caso tiene particularidades, revisa los documentos con un abogado antes de firmarlos.